

0002226-72.2020.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... são suficientes ao édito condenatório:

ROUBO MAJORADO. Emprego de arma de fogo. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Negativa do réu infirmada pelos relatos das vítimas e do policial civil. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto, diante dos maus antecedentes, e, na segunda fase, reprimendas majoradas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002226-72.2020.8.26.0132 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002226-72.2020.8.26.0132

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -  
2200572/2019 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 3699826 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,  
4492/19/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 2200572 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson Coutinho dos Santos e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Jefferson Coutinho dos Santos dando-o como incurso nas sanções do art. 157, §3º, II, c.c 29, e do art. 288, parágrafo único, do CP, na forma do art. 69, todos do CP, em razão dos fatos assim descritos (fls. 585/588):

Consta do presente procedimento que, em local, data e horário incertos, mas antes do dia 11 de julho de 2019, EMERSON DE OLIVEIRA, vulgo Machadinho/Machado, qualificado a fls. 392/393; JEFFERSON COUTINHO DOS SANTOS, vulgo Magrão/Magrelô, qualificado a fls. 394/395; WALLACE BARRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 28/35; RENAN RODRIGUES TEODORO, vulgo Big, qualificado a fls. 210/211; NELSON BATISTA BRITO, qualificado a fls. 299/300; LAERTE RISARDI JUNIOR, vulgo Beto, qualificado a fls. 212/213 e 419/420; RONALDO BENEDITO ANTONIO JUNIOR, vulgo Naldinho, qualificado a fls. 216/217; VITOR VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA, nome social Bruna,

qualificado a fls. 408/409 e 214/215 e outro indivíduo não identificado, conhecido como Irmão Lucas da Capital, associaram-se, para o fim específico de cometerem crimes contra o patrimônio.

Consta, ainda, que, no dia 11 de julho de 2019, por volta das 2h, na Rua Alvorada, nº 75, Bairro Jardim Shangri LA, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, EMERSON DE OLIVEIRA, vulgo Machadinho/Machado, qualificado a fls. 392/393; JEFFERSON COUTINHO DOS SANTOS, vulgo Magrão/Magrelo, qualificado a fls. 394/395; WALLACE BARRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 28/35; RENAN RODRIGUES TEODORO, vulgo Big, qualificado a fls. 210/211; NELSON BATISTA BRITO, qualificado a fls. 299/300; LAERTE RISARDI JUNIOR, vulgo Beto, qualificado a fls. 212/213 e 419/420, RONALDO BENEDITO ANTONIO JUNIOR, vulgo Naldinho, qualificado a fls. 216/217 e VITOR VINICIUS PEREIRA DE OLIVEIRA, nome social Bruna, qualificado a fls. 408/409 e 214/215, em conluio com outro indivíduo não identificado, tentaram subtrair, para eles, bens pertencentes às vítimas Wellington Celli e Vanessa Benevenuto, sendo que, para tanto, utilizaram-se de violência física contra a vítima, Wellington Celli, resultando na sua morte, conforme laudo necroscópico de fls.186/190.

Segundo apurado, os denunciados, previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, associaram-se para a prática de crimes contra o patrimônio. O grupo utilizou a residência de Vitor Vinicius Pereira de Oliveira para a realização de diversos encontros e para albergar os denunciados residentes em outras cidades, ocasião em que decidiram realizar a subtração na residência do empresário Wellington Celli.

Após previamente planejado o roubo, Emerson, Jefferson, Wallace e a pessoa ainda não identificada escalararam o muro da residência das vítimas, ingressando no interior do imóvel, enquanto Renan, Nelson, Laerte e Ronaldo ficaram do lado externo, tutelando pelo êxito na conduta delituosa e fuga dos denunciados executores.

No interior da casa, Emerson, Jefferson, Wallace e o terceiro não identificado renderam Wellington e anunciaram o assalto. Jefferson, encapuzado com uma máscara, na posse de uma arma de fogo de cano longo, determinou que a vítima Wellington Celli entregasse um cordão e uma pulseira de ouro que estava usando. Após a vítima se negar a entregar tais bens, Jefferson apontou a arma de fogo em direção ao seu peito e desferiu contra Wellington uma coronhada na testa, deixando-o momentaneamente desacordado, caído no sofá.

Logo em seguida, a vítima recobrou os sentidos, levantou-se e correu em direção à cozinha, local em que os denunciados Emerson, Jefferson, Wallace e o terceiro não identificado se dirigiram e, na presença da esposa e do filho da vítima, uma criança de apenas nove anos de idade, estando dois deles portando arma de fogo, dispararam aproximadamente 8 (oito) tiros contra Wellington, atingindo-o na região do tórax, braços e boca, provocando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme laudo necroscópico de fls. 186/190.

Em vista das cisões impostas durante o curso processual, o presente feito versa tão somente sobre a imputação ao réu Jefferson Coutinho dos Santos (fl. 1256 e 1338).

A prisão preventiva foi decretada em 13 de setembro de 2019 (fls. 593/595) e a denúncia foi recebida em 16 de setembro do mesmo (fl. 655).

Diante de sua não localização, foi determinada a citação do acusado por edital (fl. 890), com a posterior suspensão do processo em 12 de novembro de 2020 (fls. 1281).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 21 de julho de 2021 (fls. 1324/1325), foi revogada a suspensão processual (fl. 1331) e apresentada resposta à acusação sem abordagem do mérito (fl. 1337).

No curso da instrução foram inquiridas a vítima, três testemunhas e interrogado o acusado, que negou envolvimento com a prática dos ilícitos.

As partes não requereram diligências na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da pretensão punitiva (fls. 1437/1451). A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição em razão da insuficiência probatória (fls. 2591/2616).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausentes questões

preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, passo ao exame do mérito. Trata-se de ação penal pela qual o Ministério Público imputa a Jefferson Coutinho dos Santos os crimes de latrocínio (art. 157, §3º, II, c.c 29 do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP).

Diante do arcabouço probatório produzido, é de rigor a parcial procedência da pretensão punitiva.

No ponto, em se tratando de acusação de duas infrações penais cujas comprovações não necessariamente possuem interligação - já que a associação criminosa depende da demonstração de vínculo dotado de estabilidade e permanência -, oportuna e prudente é a análise separada de cada uma das imputações, iniciando-se pelo crime patrimonial.

A materialidade do delito de latrocínio resta delineada pelos boletins de ocorrência (fls. 25/28, 53/55, 112/113 e 190/192), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 56/57), pelos relatórios de investigação (fl. 71/83 e 428/494), pelos autos de entrega (fls. 424 e 936), pelo laudo de exame papiloscópico (fls. 144/149), pelo laudo de exame necroscópico (fls. 193/197), pelos laudos de exames e confrontos balísticos (fls. 657/659, 660/662 e 894/901), pelo laudo de exame em objetos (fls. 891/893), pelo laudo de exame no local do crime (fls. 902/935), e por todos os demais elementos informativos e probatórios carreados nos autos.

À toda evidência, as provas irrepetíveis e os elementos de informação referidos, assim como toda prova oral amealhada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram que o ofendido Wellington Celli faleceu após ser alvejado por oito disparos de arma de fogo durante um roubo perpetrado por vários agentes, no interior de sua residência.

O ânimo de subtração dos bens da vítima pelos autores do crime, como já assentado, resta cabalmente esclarecido por todo o conjunto probatório, mas especialmente pelas declarações da vítima Vanessa Benevenuto, a qual afirmou que, assim como seu cônjuge, foi rendida por agentes que expressamente afirmaram se tratar de um assalto e que, durante a ação delituosa, exigiram do ofendido Wellington uma corrente de ouro.

Destarte, incontestemente a existência da infração.

Já no tocante à autoria ou participação, infere-se que está bem delineado o envolvimento do acusado na empreitada delituosa.

Com efeito, desde o princípio das investigações policiais surge o nome do ora acusado como envolvido na infração penal, assim como notícias de que o seu veículo automotor - GM/Corsa, de cor branca, placas CQF8600 - foi utilizado na empreitada delituosa.

No ponto, ao ser interrogado em sede policial, o coacusado Ronaldo Benedito Antônio Júnior (fls. 119/120), um dos coautores do delito, assistido por sua defensora constituída, admitiu o seu envolvimento no crime em apreço e ofertou relevantes informações, as quais guiaram as investigações e findaram por ser confirmadas. Ele declarou que o mentor do roubo foi Emerson de Oliveira, quem o convidou para a prática delitiva e cooptou outros agentes para atuar na empreitada, os quais foram trazidos de São Paulo/SP por Laerte Risardi Júnior em um veículo GM/Cobalt, de cor chumbo. Contou que um dos agentes trazidos da Capital paulista era o acusado Jefferson, o qual chegou a Catanduva/SP dois dias antes do crime, participou das reuniões na casa de Vitor Vinícius Pereira de Oliveira - identificada nos autos pelo seu nome social, Bruna - e realizou campanhas na residência da vítima.

Respondeu que Jefferson foi um dos integrantes do grupo que invadiu a residência da vítima e o reconheceu por fotografia (fls. 119/120).

Bem verdade que em Juízo Ronaldo Benedito Antônio Júnior mudou a sua versão nas duas oportunidades em que foi interrogado, já que na primeira disse que apenas conduziu Emerson até o local dos fatos para a prática do roubo (fls. 1702/1703 - autos principais) e, na segunda, narrou que executou a vítima em virtude de uma dívida não quitada, no que contou com o apoio de quatro pessoas desconhecidas (fls. 1973/1974 - autos principais).

Ora, deve se pontuar, no caso, que as declarações prestadas por Ronaldo Benedito Antônio Júnior em Juízo se encontram absolutamente insulada nos autos, além de ostentarem contradições insuperáveis.

A tese de que ele apenas conduziu Emerson até o local do crime é vencida pelo extenso arcabouço probante que demonstra, com absoluta clareza, que o crime foi executado por mais de uma pessoa. As imagens captadas pelo circuito de videomonitoramento tornam inquestionável que foram quatro homens que invadiram a residência da vítima. E nessa mesma linha são as declarações de Vanessa Benevenuto, a qual foi rendida por um homem enquanto o seu marido era rendido por outros dois. Da mesma forma, a alegação de que, com o concurso de pessoas desconhecidas, praticou homicídio decorrente de dívida não saldada pela vítima é desprovida de crédito. Isso porque a prova oral amealhada deixa inequívoco o ânimo dos autores do delito de subtrair bens móveis dos ofendidos e a arma do crime foi apreendida com Wallace, pessoa do conhecimento de Ronaldo.

Banda outra, a posterior confirmação, pelas investigações, das informações prestadas por Ronaldo por ocasião de seu detido e circunstanciado interrogatório policial torna tal elemento informativo deveras relevante e lhe atribui considerável poder de convencimento, na forma da previsão do art. 155 do CPP. De fato, os veículos mencionados pelo coacusado em seu interrogatório foram flagrados pelo circuito de videomonitoramento nos arredores da casa das vítimas, sendo que seus passageiros eram exatamente as pessoas nominadas e reconhecidas fotograficamente por Ronaldo. Além disso, os reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima Vanessa e todas as conversas telefônicas interceptadas denotam a veracidade das informações prestadas por Ronaldo à autoridade policial, inclusive aquelas acerca da participação do acusado Jefferson na empreitada e do vínculo deste com outros corréus. Saliente-se, por oportuno, que em todas as oportunidades em que foi interrogado em solo policial o acusado esteve acompanhado de sua defensora.

Quanto à prova produzida em Juízo, a vítima Vanessa Benevenuto, ao ser ouvida, disse que na data dos fatos acordou ao ouvir latidos da cachorra e que seu marido, Wellington, estava na sala. Contou que logo entrou uma pessoa e a rendeu, anunciando o assalto e a conduzindo até a sala, onde Wellington também estava rendido por assaltantes. Narrou que um dos assaltantes pediu a corrente de ouro de Wellington, que se recusou a entregá-la e, por isso, foi atingido com uma coronhada na região craniana, caindo ao solo. Acrescentou que seu filho, com nove anos de idade à época do fato, acordou e foi pego por um dos autores do crime, ocasião em que Wellington deu um pulo e correu em direção ao quintal, mas foi atingido com um tiro nas costas. Declarou que Wellington parou, levantou as mãos, mas ainda assim foi alvejado por outros disparos de arma de fogo. Informou que durante a execução do crime o ofendido Wellington perguntou ao acusado Jefferson a razão do roubo e afirmou conhecê-lo. Explicou que, assim como Wellington, já conhecia o acusado e mesmo ele estando mascarado conseguiu o reconhecer sem sombra de dúvidas. Acrescentou, ainda, que o réu era o mais agressivo dos assaltantes e foi quem desferiu uma coronhada em Wellington, bem como quem o atingiu com vários disparos de arma de fogo.

A testemunha Carlos Henrique Santos Malermo, policial civil, declarou em Juízo que dois veículos automotores prestaram apoio à segurança e à fuga dos autores do crime na data dos fatos, sendo eles um GM/Cobalt, de cor chumbo, e um GM/Corsa, de cor branca. Disse ter constatado através das imagens captadas pelas câmeras de segurança que, no dia anterior ao do crime, um dos veículos mencionados passou diversas vezes diante da residência das vítimas e era ocupado pelos corréus Nelson e Wallace, com quem, posteriormente, foi apreendida a arma de fogo utilizada no crime. Contou, ademais, que foram lidas mensagens de WhatsApp em que Nelson confessa a participação no crime, o que também é evidenciado nos intensos contatos telefônicos por ele realizados com Bruna.

Na mesma linha, o policial civil Eduardo Henrique Silva Rodrigues asseverou que participou das investigações desde a fase inicial e que pelas imagens captadas pelo circuito de videomonitoramento percebeu que os autores do delito haviam se valido de dois veículos, um chumbo e outro branco, e que haviam realizado o "levantamento do local" antes do crime.

O policial civil Marcelo Marini afirmou que o envolvimento de cada um dos réus restou confirmada pela quebra do sigilo telefônico e pelas interceptações

telefônicas, eis que as diligências permitiram captar dados incriminadores e o vínculo entre os réus, inclusive Nelson.

As imagens de câmeras de segurança e provas técnicas multicitadas pelas testemunhas em seus depoimentos são encontradas no detido relatório de investigação que integra os autos (fls. 428/494) e nos documentos que traduzem a “lista-régua” ou “bilhetagem” dos telefones monitorados (fls. 491/578).

De fato, das imagens captadas pelo circuito de videomonitoramento confirmam que dois foram os veículos utilizados na empreitada criminosa (fl. 426), assim como se ratifica que, na data anterior ao fato - mais especificamente no dia 10 de julho de 2019, às 14h44 e às 14h46 - o automóvel GM/Corsa de propriedade do acusado Nelson passa em frente à casa da vítima, até que em dado momento o acusado e Wallace Barra dos Santos desembarcam e se aproximam da residência do ofendido, muito provavelmente averiguando o local para a prática delitiva (fls. 427/428).

Vale repisar que o acusado foi reconhecido fotograficamente pela vítima, porquanto a máscara facial por ele utilizada não impedia a visualização de seu rosto diante da luz (fl. 169/171), e, também, pelos corréus Ronaldo (fls. 119/120), Bruna (fl. 417) e Laerte Risardi (fls. 426/427) - o que inclusive torna questionável a sua alegação de que desconhece os demais réus.

De mais a mais, as investigações lograram identificar os números dos terminais telefônicos utilizados por alguns dos réus réu na época dos fatos e constataram múltiplos contatos entre eles. Aliás, em uma das conversas telefônicas mantidas pelo corréu Laerte, a interlocutora faz expressa menção ao apelido do acusado Jefferson, afirmando que ele, assim como dos demais envolvidos na infração, serão presos (fl. 489).

Quer dizer, o arcabouço probatório, integrado por elementos de informação, provas cautelares, irrepetíveis e orais, demonstra com clareza o envolvimento do acusado no crime patrimonial em apreço e rechaça as negativas de autoria firmadas por quase todos os réus, inclusive pelo acusado Jefferson.

Bem verdade que ao ser interrogado o acusado negou seu envolvimento na prática delitiva. Disse desconhecer a razão pela qual é apontado pela vítima e pelo corréu Ronaldo, e que embora seu apelido seja “Jê”, não é a pessoa mencionada na ligação telefônica mantida por Laerte e interceptada pela Polícia.

Entretanto, tal versão se mostra insulada nos autos. Cumpre memorar, nesse ponto, que a narrativa da ofendida é séria, firme, coerente, reiterada e se harmoniza com os demais elementos de prova. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os relatos da vítima corroborados por outros elementos de convicção, são suficientes ao édito condenatório:

ROUBO MAJORADO. Emprego de arma de fogo. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e da causa de aumento. Negativa do réu infirmada pelos relatos das vítimas e do policial civil. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas acrescidas de um sexto, diante dos maus antecedentes, e, na segunda fase, reprimendas majoradas novamente de um sexto, em razão da agravante da reincidência. Na terceira fase, aumento de um terço, pelo emprego de arma de fogo. Regime fechado inalterado. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0008160-92.2018.8.26.0451; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, COMPARSARIA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EXTORSÃO QUALIFICADA. Artigo 157, § 2º, inc. II e V, e § 2º, A- I (por duas vezes), na forma do art. 70, e art. 158, § 3º, todos do Código Penal. Provas suficientes para a condenação. Confissão parcial dos acusados. Declarações da vítima corroborada pelos dos policiais militares. Réus reconhecidos como autores do fato em audiência. Causas de aumento do roubo comprovadas. Dispensabilidade de apreensão da arma de fogo. Crime único. Afastamento. Concurso material entre roubo e extorsão. Causa de aumento da restrição da liberdade mantida em relação aos dois crimes. Penas e regime prisional inalterados. APELOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1509099-17.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2022; Data de Registro: 21/01/2022)

Ademais, não prospera a tese defensiva de nulidade dos elementos de informação e

das provas carreadas nos autos. No que tange ao reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, forçoso perceber que embora não encontre previsão expressa no Código de Processo Penal, cuida-se de meio de prova inominado admitido em virtude do princípio da liberdade probatória, de modo que – se corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – pode ser utilizado para a formação da convicção do julgador. Nesse sentido:

O reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, ainda mais quando a pessoa a ser reconhecida se encontrava foragida, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais. (STJ. 5ª Turma. RHC 131.400/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/09/2020).

Assim sendo, resta comprovada nos autos a materialidade da infração penal prevista no art. 157, §3º, II, do CP, e o envolvimento do réu. A prova é certa, segura e estreme de dúvidas, o acusado era imputável na data dos fatos e não há notícias de causas justificantes ou exculpantes, motivo pelo qual o decreto condenatório se impõe.

Lado outro, quanto ao crime de associação criminosa armada, insculpido no art. 288, parágrafo único, do CP, a absolvição é medida de rigor em virtude da ausência de provas acerca da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes e da finalidade de cometimento de crimes múltiplos.

Com efeito, a incidência do tipo penal em referência, que é classificado como habitual, pressupõe que o vínculo associativo se revista de estabilidade e permanência entre seus integrantes. Veja-se, a respeito, a lição de Cleber Masson: Em outras palavras, o acordo ilícito entre três ou mais pessoas deve versar sobre uma duradoura, mas não necessariamente perpétua, atuação em comum no sentido da realização de crimes indeterminados ou somente ajustados quanto à espécie, que pode ser de igual natureza ou homogênea (exemplo: furtos), ou ainda de natureza diversa ou heterogênea (exemplo: furtos, estelionatos e apropriações indébitas), mas nunca no tocante à quantidade.

No caso dos autos os elementos probatórios indicam que os agentes se uniram especificamente para a prática do crime tratado neste feito, não havendo qualquer notícia de que o vínculo entre eles foi estabelecido para a prática de crimes indeterminados e por tempo duradouro. Inclusive o interrogatório do coacusado Ronaldo, que guiou todas as investigações, é certo no sentido de que os autores do delito foram cooptados através de contatos específicos e propriamente para a prática do crime na residência de Wellington.

Assim, ausentes provas mínimas a respeito da permanência e da estabilidade do vínculo dos acusados, é de rigor a absolvição. Nesse sentido:

Apelação Criminal – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO e RESISTÊNCIA.

Associação criminosa. Ausência de provas mais robustas a respeito da permanência e estabilidade. Absolvição. Necessidade. Resistência. Atos de violência devidamente comprovados a partir do relato dos policiais. Pena. Alteração. Redução do índice em relação à continuidade delitiva. Alteração do regime prisional para a resistência. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 0014366-69.2016.8.26.0071; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 08/02/2019)

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, conclui-se que a culpabilidade é desfavorável, porquanto duas foram as vítimas rendidas e submetidas à violência e grave ameaça no interior do próprio domicílio, durante o período noturno, na presença de criança de míseros nove anos de idade, e o acusado agiu violentamente, inclusive efetuando os disparos que fatalmente vitimaram Wellington – fatores que evidenciam o grau de reprovabilidade do comportamento e justificam o incremento da pena-base. O acusado ostenta apenas uma condenação transitada em

julgado (fls. 807/809 e 1311/1317), a qual deixo para valorar somente na segunda fase a fim de evitar bis in idem (Súmula 241 do STJ). Não há notícias acerca da conduta social e da personalidade do agente, de modo que tais circunstâncias são neutras. O motivo do crime, qual seja o lucro fácil, é próprio da espécie. As circunstâncias do crime, entretanto, revelam anormalidade, já que além de praticada no seio domiciliar da vítima e em horário noturno, a infração penal foi minuciosamente arquitetada, com o prévio estudo do local, divisão de tarefas, concurso de ao menos oito pessoas, emprego de arma de fogo e de violência real – tudo na presença de criança de tenra idade. Da mesma forma, as consequências do crime são negativas, eis que a vítima Wellington deixou um filho de nove anos de idade que presenciou a cena de terror causadora do óbito de seu genitor – fatos que inequivocamente causam traumas e perturbações incomuns e inimagináveis. Não há o que se valorar, no caso, quanto ao comportamento das vítimas.

Em relação ao quantum de aumento de pena por força de cada circunstância judicial, não se olvida do entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto. Entretanto, a utilização do mencionado patamar, no caso, ensejaria a imposição da pena máxima já na primeira fase, embora menos da metade das circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

Logo, razoável e proporcional utilizar o patamar de um sexto do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal (dez anos), de modo que fixo a pena-base em 25 anos de reclusão e 185 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, c.c 63 do CP), em vista da condenação definitiva prolatada nos autos n. 3000329-06.2013.8.26.0648 (fls. 807/809). Logo, agravo a pena intermediária em um sexto a fixo em 29 anos e 02 meses de reclusão e 215 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º c.c 60, ambos do CP), já que incerta a condição econômica do acusado.

O regime inicial de cumprimento de reprimenda corporal é o fechado, em vista do quantum de pena imposto, da reincidência e do teor dos arts. 33, §§2º, 'a', e 3º, do CP, e 387, §2º, do CPP.

Por força da quantidade de pena aplicada, da reincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do emprego de violência, descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a sua suspensão condicional (art. 44, I, II e III, do CP, art. 77, I e II, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVER o acusado Jefferson Coutinho dos Santos da imputação do delito do art. 288, parágrafo único, do CP, e para CONDENÁ-LO como incurso nas sanções do art. 157, §3º, II, do CP, à reprimenda de 29 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 215 dias-multa, cada um deles no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Para fins de cumprimento de pena, consigno o caráter hediondo da infração (art. 1º, II, 'c', da Lei 8.072/90)

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Porquanto permanecem hígidos os cenários fático e jurídico que outrora ensejaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, mantenho-a. Com efeito, enquanto o fumus comissi delicti resta verificado em sede de cognição exauriente, o periculum in libertatis é extraído da gravidade em concreto da conduta do réu, que transparece a sua periculosidade social e o risco que a sua liberdade causa à ordem pública. Além disso, desde a fase investigatória o acusado adotou medidas para se furtar das ações policiais e da Justiça Criminal para, ao final, frustrar a própria aplicação da Lei penal, de forma que é deveras provável que, se libertado, ele se evadirá do distrito da culpa. Logo, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal, motivo pelo qual, com fulcro no art. 387, §1º c.c 311, 312 e 313, I e II, do CPP, mantenho a prisão preventiva do acusado. Recomende-se o réu à prisão.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP.

Proceda-se às comunicações de praxe, e com o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da CF, intime-se o réu para pagamento da multa no prazo de dez dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP) e expeça-se a guia de execução.

P. I. C., com observância do art. 392 do CPP.

Catanduva, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA